

0005780-29.2017.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 71/2017 - 3º Distrito Policial de Araçatuba, 13/2016 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Araçatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO DE SOUZA SILVA

Vistos.

FLAVIO DE SOUZA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005780-29.2017.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005780-29.2017.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 71/2017 - 3º Distrito Policial de Araçatuba, 13/2016 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Araçatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO DE SOUZA SILVA

Vistos.

FLAVIO DE SOUZA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, "caput", do Código Penal, porque, no dia 1º de abril de 2016, por volta das 22h00, na esquina da Avenida Prestes Maia, nº 1040, bairro Jardim Alto da Boa Vista, nesta Cidade, subtraiu do estabelecimento comercial "SORVETERIA DU BOM", pertencente a Luiz Carlos Afonso, a

quantia de R\$100,00 (cem reais) em pecúnia, mediante grave ameaça exercida contra a funcionária do estabelecimento, Lucia Gomes Ramos Alves.

A denúncia foi recebida à fl. 104.

Citado pessoalmente (fl. 144), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 149/154).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas em comum, sendo o réu interrogado (fls. 204/207 e 227/231).

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos em que foi denunciado (fls. 256/260). A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a aplicação da pena-base no mínimo legal e, por fim, a fixação do regime inicial semi-aberto (fls. 264/273).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do Boletim de Ocorrência de fls. 07/08 e pelos documentos de fls. 52/53, além dos testemunhos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

Ouvido, o réu FLAVIO DE SOUZA SILVA confessou a prática delitativa, tanto na fase policial como em Juízo, esclareceu que "Adentrou o estabelecimento comercial para praticar o roubo. Afirmou que encostou o dedo nas costas da funcionária e anunciou o assalto dizendo: "perdeu, perdeu". Que foi a terceira vez que efetuou o roubo naquele estabelecimento. Que subtraiu 100 reais, tendo consumido droga com parte do dinheiro e o restante foi utilizado para a compra de bebida alcoólica. Que está arrependido e desde que foi preso não mais fez uso de bebida alcoólica. Justificou o roubo pela dependência química". (fls. 14 e 230/231)

A vítima Luiz Carlos Afonso, proprietário da sorveteria, na fase policial (fl. 87) afirmou que ocorreram três roubos em seu estabelecimento comercial; tomou conhecimento da autoria através da prisão em flagrante do réu, ocorrida no dia 17 de outubro de 2016; reconheceu-o por meio da imagem do circuito de segurança no último roubo; em Juízo (fl. 229), disse não saber se o indivíduo detido pela polícia era o mesmo que havia praticado o assalto.

A vítima Lúcia Gomes Ramos Alves, funcionária da sorveteria na época do fato, afirmou que trabalhava no local, quando apareceu um rapaz pelas suas costas, segurou seu braço e ordenou-lhe para que não olhasse para trás; este encostou algo que acreditou ser uma arma de fogo, obrigou-a a ir ao balcão e apanhou todo o dinheiro; disse ainda que ficasse calada, saindo dali logo depois.

Os policiais civis Gleiner Lara Afonso (fl. 204) e Daniel Rodrigo Martins da Silva (fl. 205) disseram que participaram da investigação sobre os 3 roubos praticados contra uma sorveteria; o réu foi levado à Delegacia, onde confessou a prática dos crimes, esclarecendo que simulava estar armado.

O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reconhecer a responsabilidade penal do réu.

A confissão do réu constitui seguro meio de prova para ensejar a sua condenação. Nesse sentido: "A confissão judicial, livre, espontânea e não posta em dúvida por

qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório" (TACRIM-SP, Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47).

Ademais, em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, deve-se valorar a palavra das vítimas. Nesse sentido:

"ROUBO - Palavra da vítima - Valor probante. Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação." (TACrimSP - Ap. nº 1.023.801/3 - Limeira - 7ª Câ. - Rel. Juiz José Habice - J. 05.09.96 - v.u.).

"ROUBO - Palavra da vítima - Prova - Relevância - Ocorrência: Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes." (TACrimSP - Ap. nº 742.869/8 - 5ª Câ. - Rel. Walter Swensson - J. 19.08.92 - RJD TACRIM 16/149).

Assim, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Artigo 157, "caput", do Código Penal: Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes do réu (certidão de fls. 249/252), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa, no valor unitário mínimo. Reconhecida a atenuante de confissão, reduzo a pena em um sexto, fixando-a no mínimo legal 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, no valor unitário mínimo, diante da impossibilidade de reduzi-la abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, no valor unitário mínimo.

O regime para o desconto da pena corpórea fixada será inicialmente no fechado, ante a personalidade do acusado ser voltada para crimes contra o patrimônio, vez que ele próprio confessou em juízo a prática de diversos roubos, o roubo é crime grave, que revela a temibilidade do agente. "É ele que vem gerando clima de violência e intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo" (JUTACRIM 88/87). Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seus autores, adotando-se a pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal (RJD TACRIM 5/146, 10/119, 16/141, 143 e 145, 17/165, 18/112, 19/156 e 162, 20/147 e 157, 21/383; RT 697/313, 669/331; JUTACRIM 91/116 e 94/334).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o acusado FLAVIO DE SOUZA SILVA, como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, no mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a grave ameaça insita ao tipo penal.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro processo não estiverem presos, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados".

O réu arcará com o pagamento de taxa judiciária, fixada em 100 UFESPS, observada a

gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 26 de janeiro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA